



SOCIETE IMMOBILIERE DU CAMEROUN CAMEROON REAL ESTATE CORPORATION

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000.000 FCFA

SIEGE SOCIAL : YAOUNDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Registre du Commerce n°192

N° d'immatriculation Statistique

Yaoundé 101.640.001 &

Douala 211.640.003

CONTRAT DE LOCATION N° _____

Logement n° : _____	Type : _____	Surface habitable : _____
Cité : _____	Ville : _____	
Equipements et accessoires : _____		

ENTRE

La Société Immobilière du Cameroun, en abrégé SIC, ayant son siège social à Yaoundé, boîte postale 387, représentée par son Directeur Général, ci-après dénommée « **le Bailleur** »,

D'une part,

ET

Monsieur., Madame, Mademoiselle : _____		
Né (e) le : _____	A : _____	
Fils (Fille) de : _____	Et de : _____	
Profession : _____	Matricule : _____	
CNI ou Passeport n° : _____	Délivré (e) le : _____	A : _____
Adresse : _____	Tél : _____	E-mail : _____
Numéro de compte : _____	Banque : _____	
Nom et adresse de l'employeur : _____		
Marié (e) à : _____ Né (e) le : _____ A : _____		
Profession : _____		
CNI ou Passeport n° : _____	Délivré (e) le : _____	A : _____
Numéro de compte bancaire : _____	Banque : _____	

Ci-après dénommé (e) « **le Preneur** »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIVIT :

ARTICLE PREMIER : OBJET DU CONTRAT

Par les présentes, le Bailleur donne à bail au Preneur qui déclare avoir visité et accepté les lieux ci-dessus décrits dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger du Bailleur aucune réparation autre que celles incombant légalement au propriétaire.

ARTICLE 2 : PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

1. La prise de possession de lieux loués se matérialise par la remise des clés des locaux loués par le Bailleur, au Preneur ou à son représentant.
2. Lors de la prise de possession des lieux, un procès-verbal contradictoire d'état des lieux est dressé obligatoirement en présence du Preneur ou de son mandataire et du représentant du Bailleur. Cet état des lieux est annexé au présent contrat de bail.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA LOCATION

Le présent bail est conclu pour une durée d'un (01) an qui commence à courir le : _____
et s'achève le : _____

ARTICLE 4 : RENOUELEMENT

1. A l'expiration du terme fixé par le contrat, le Bailleur se réserve le droit de donner congé au Preneur et mettre ainsi purement et simplement fin au bail, ou de le renouveler.
2. Si le Preneur accepte le renouvellement, le bail est renouvelé aux conditions fixées dans la proposition du Bailleur et un nouveau contrat est signé. A défaut, le refus emporte cessation de plein droit du bail.
3. Le congé ou l'offre de renouvellement du Bailleur sont signifiés au Preneur ou à son représentant par acte extra-judiciaire, avec un préavis d'au moins un (01) mois.

ARTICLE 5 : RESILIATION

1. Le présent bail pourra être résilié avant terme par le Preneur, à la condition d'en aviser le Bailleur par tout moyen laissant trace écrite, avec un préavis d'au moins (01) mois.
2. Le Bailleur pourra également le résilier avant terme pour :
 - a) Défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer et ses accessoires ;
 - b) Non-respect de toute autre clause du bail ;
3. Le présent bail sera et demeurera caduc, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures, huit (08) jours après simple mise en demeure de payer ou de s'exécuter notifiée au domicile du Preneur par le Bailleur et restée sans effet.

ARTICLE 6 : LIBERATION DES LIEUX LOUES

1. En fin de location ou en cas de résiliation avant terme, le Preneur doit :
 - a) Justifier, par la production des reçus, du paiement régulier des loyers, accessoires et charges ainsi que des consommations d'eau et d'électricité.
 - b) Faire procéder, par le représentant du Bailleur et en présence du Preneur ou de son représentant, au constat contradictoire de l'état des lieux à la suite duquel il sera établi le cas échéant, un devis des réparations locatives à effectuer à la charge du Preneur. En cas d'absence du Preneur ou de son représentant, l'inventaire dressé par le Bailleur sera réputé contradictoire ;
 - c) Rendre les clés et apurer son compte, si le compte est débiteur.
2. En cas de délaissement des lieux, notamment par suite de congé, les meubles, objets, effets etc. abandonnés par le Preneur ou par tous occupants de son chef, seront après simple constat d'abandon des lieux dressé par un huissier de justice, placés à la charge publique.
3. En cas de refus de libérer les lieux, l'expulsion du Preneur et de tous occupants de son chef sera prononcée par simple ordonnance du juge des référés exécutoire sur minute et avant enregistrement.

ARTICLE 7 : PAIEMENT DU LOYER ET DE SES ACCESSOIRES

1. La présente location est consentie moyennant un loyer mensuel **HORS TAXES** de _____ FCFA
(en toutes lettres) FCFA _____

Payable dans les bureaux du Bailleur, **mensuellement et d'avance au plus tard le 10 du mois** pour lequel il est dû. Les paiements peuvent être effectués soit en espèces, soit par chèque ou par virement bancaire. En tout état de cause, les chèques doivent être certifiés et payables au lieu de situation du logement.

Le loyer sera automatiquement majoré de 10 % avec un minimum de **5.000 (cinq mille) FCFA**, pour tout paiement intervenant après le 10 du mois.

2. Outre le loyer principal, le Preneur doit s'acquitter, dans les mêmes temps et conditions, du paiement des accessoires du loyer ou charges locatives, notamment la fraction mensuelle des droits d'enregistrement du bail, les impôts et taxes perçus conformément à la réglementation en vigueur, la quote-part des dépenses communes et, éventuellement, les frais de procédures contentieuses et de réparations locatives à la charge du Preneur, étant entendu que ces frais additionnels sont prioritairement prélevés à chaque paiement.
3. Le règlement des loyers et de tous autres frais dus n'est valable que s'il est effectué auprès d'une personne ayant pouvoir de recevoir paiement au nom du Bailleur. Toute somme versée à un Agent mandat du Bailleur doit faire l'objet d'un reçu conforme dûment signé et revêtu du sceau du Bailleur. Tout autre document est réputé sans valeur.

ARTICLES 8 : REVISION DU PRIX

Le loyer ci-dessus est révisable à l'expiration du terme fixé par le présent contrat. Le Preneur en sera informé par écrit au moins un (01) mois à l'avance par tout moyen laissant trace écrite au choix du Bailleur.

ARTICLE 9 : DEPOT DE GARANTIE

1. Le Preneur a expressément versé au Bailleur à titre de dépôt de garantie, le montant équivalent à _____ mois de loyer, Soit _____ FCFA (en toutes lettres) _____
2. Le dépôt de garantie devra être restitué au Preneur au départ de celui-ci, déduction faite de tout dû, notamment pour les loyers impayés, frais de procédures contentieuses et de réparations locatives.

ARTICLES 10 : CHARGES COMMUNES

1. Elles comprennent tout où partie des prestations suivantes : consommation électrique des parties communes, entretien et nettoyage des parties communes, entretien des espaces verts, aires de jeux et généralement tous les frais occasionnés par les services rendus à l'ensemble des locataires. Ces charges sont réparties entre les locataires, et représentent une fraction du loyer exigible.
2. Le Preneur paiera lui-même ses abonnements et factures d'eau et d'électricité.

ARTICLE 11 : USAGE DES LIEUX LOUES

1. Le logement objet du présent bail doit constituer la résidence principale effective du Preneur et de sa famille au sens étroit de la loi. Il ne peut faire l'objet d'un usage à titre commercial, individuel, artisanal ou professionnel.
2. La sous-location, la cession ou la mise à la disposition d'un tiers, même à titre gratuit, sont strictement interdites.
3. Indépendamment des dispositions de l'article 5 alinéa 2 du présent contrat, il sera facturé au Preneur une pénalité égale au dépôt de garantie en cas de violation des alinéas 1 et 2 du présent article. Cette pénalité sera immédiatement exigible dès la simple constatation de la faute par le Bailleur.

ARTICLE 12 : OCCUPATION DES LIEUX LOUES

1. Sous peine de résiliation, le logement ci-dessus ne devra pas être occupé par une famille de plus de **HUIT (08)** personnes.
2. Le logement doit être occupé au moins dix (10) mois dans l'année. Le Preneur devra informer le Bailleur en cas de fermeture prolongée du logement.
3. Un logement fermé dont les loyers ne sont pas acquittés sera récupéré par le Bailleur après simple constat d'abandon des lieux dressé par acte d'huissier de justice. L'ouverture du logement s'effectuera en vertu d'une ordonnance du juge des référés, en présence d'un huissier de justice, et les meubles et effets inventoriés seront placés sous la garde du Bailleur durant (02) mois. Passé ce délai, ces meubles seront réputés appartenir au Bailleur qui pourra en disposer à son gré.
4. Le Preneur doit jouir paisiblement des lieux loués et les habiter en bon père de famille.
5. Le Preneur fera assurer son mobilier par une compagnie agréée, contre les dégâts des eaux, l'incendie, les explosions, le vol et tous les risques locatifs ainsi que le recours des voisins. Il sera tenu de souscrire cette assurance pendant toute la durée de la location.

ARTICLE 13 : ENTRETIEN ET TRANSFORMATION DES LIEUX LOUES

1. Le Preneur s'oblige à maintenir les lieux loués en bon état, ainsi que leurs équipements, en effectuant les réparations locatives ou de menu entretien.
2. Il s'engage à satisfaire à toutes les charges de la ville ou de police qui lui incombent ou qui lui incomberont, et payer les contributions et taxes à la charge des locataires.
3. Il est chargé de l'entretien et du remplacement des serrures, des vitres, même celles causées par des orages ou autres accidents. Il reste également chargé de l'entretien de la réparation et du remplacement des divers robinets, interrupteurs et lampes-électriques de la maison, du réservoir de chasse, des cuvettes de WC, etc.
4. Il s'interdit de jeter dans le vidoir d'ordures ménagères et les WC, des détritiques ou objets quelconques qui soient, par leur nature ou leurs dimensions, susceptibles d'endommager les appareils, de les engorger ou d'en altérer le fonctionnement. Il assurera par ses propres moyens et à ses frais, tous les désengorgements des canalisations d'évacuation desservants les lieux loués jusqu'à la canalisation commune.
5. Si l'usage d'un jardin privatif est donné avec la présente location, le Preneur devra l'entretenir constamment, tailler les arbres qui s'y trouvent, remplacer ceux qui viendraient à périr, ne rien y édifier.
6. Il ne pourra apporter aucune modification à l'état des lieux occupés, ni faire aucun aménagement sans l'autorisation écrite du Bailleur.
7. Il ne pourra réclamer aucune indemnité en raison des améliorations qu'il aura pu apporter aux lieux loués et qu'il sera tenu de laisser au Bailleur, en fin de bail, à moins que celui-ci ne préfère le rétablissement des lieux dans leur état initial.
8. Il s'engage à supporter les désagréments occasionnés par les réparations de l'immeuble qui pourraient être nécessaires sans avoir droit à aucune indemnité, même si la durée de ces réparations dépassait quarante (40) jours.
9. Il s'engage à laisser le Bailleur inspecter le logement au moins deux (2) fois par an pour en apprécier la bonne tenue. Un délai de trente jours (30) jours sera donné au Preneur pour procéder aux réparations des dégradations constatées. En cas de non-exécution au bout de ce délai, le Bailleur fera exécuter les travaux et exigera du Preneur, lors du paiement de la prochaine facture de loyer, le remboursement des frais engagés pour lesdites réparations. La dégradation de l'état d'entretien du logement par le Preneur peut justifier la résiliation du contrat de bail à l'initiative du Bailleur.
10. Le Bailleur quant à lui devra procéder à toutes les réparations de l'immeuble qui pourraient être nécessaires et lui incombant légalement.

ARTICLE 14 : REGLEMENT D'HABITATION

Dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de la bonne tenue des immeubles, le Preneur s'oblige à respecter les prescriptions suivantes :

1. Ne pas déposer d'objets sur le bord des fenêtres, dans les cours, jardins, escaliers, couloirs, coursives, etc.
2. Ne battre les tapis qu'après 8 heures du matin et avant 17 heures, en veillant à ne pas souiller le revêtement extérieur de l'immeuble. Les réfections rendues nécessaires par sa négligence seront réalisées à ses frais.
3. Ne point placer le linge ailleurs qu'aux endroits réservés à cet usage : séchoirs installés par le Bailleur, salle d'eaux..... En aucun cas, il ne peut en être étendu aux fenêtres, loggias ou balcons.

4. Ne pas utiliser d'appareils bruyants, dangereux ou incommodes ou détenir des produits explosifs ou inflammables autres que ceux destinés à un usage domestique courant ou autorisés par les règlements de sécurité.
5. Ne posséder d'animaux domestiques dans les lieux loués que dans la mesure où leur présence ne provoque pas de réclamation de la part des voisins ; les animaux ne peuvent circuler à l'extérieur du logement que tenus en laisse.
6. Garer les bicyclettes et voitures d'enfants exclusivement dans les locaux ou emplacements prévus à cet effet, ou dans son logement.
7. Transporter les ordures ménagères (débris, papiers...) jusqu'aux emplacements réservés à cet effet et les vider dans les poubelles collectives, lorsque l'immeuble n'est pas doté de vidoir ou, s'il en existe un, lorsqu'il y a risque de l'obstruer.
8. Veiller à ce que les enfants ne jouent que dans les espaces réservés à cet effet ; le sable des aires de jeux ne doit pas être transporté, ni répandu hors des bacs aménagés pour le recevoir.
9. Ne pas faire du feu de bois hors des endroits expressément prévus à cet effet.
10. Ne pas casser ou fendre du bois, piler sur les dallages et terrasses ou se livrer à tout autre travail domestique pouvant déstabiliser la structure des locaux.
11. Porter à la connaissance des représentants du Bailleur, les cas de maladies contagieuses infectieuses ainsi que les décès suspects.
12. Ne pas pratiquer les cultures vivrières dans les espaces verts.
13. N'utiliser les parkings que pour le stationnement temporaire des véhicules de tourisme en état de marche à l'exclusion des cars, bus et camions. Pour les véhicules stationnés pendant plus d'un mois, le Bailleur se réserve le droit, après mise en demeure puis constat d'huissier, de faire procéder à l'enlèvement du véhicule pour dépôt dans une décharge publique, le tout aux frais du propriétaire dudit véhicule.
14. La responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée :
 - a) Pour les troubles de fait ou actes délictueux dont serait victime le Preneur de la part d'autres locataires ou de tiers ;
 - b) Pour aucun acte, faute ou négligence commis par les représentants du Bailleur lorsque ceux-ci n'auront pas agi en cette qualité ;
 - c) Pour les accidents non couverts par sa compagnie d'assurance survenus aux usagers des terrains de jeux, la surveillance des jeux incombant aux parents et aux personnes auxquelles ceux-ci auraient confié leurs enfants ;
 - d) Pour les accidents résultant de l'obturation, par le Preneur, des dispositifs d'aération conformes à la réglementation en vigueur, placés dans les cuisines et les salles d'eau.
15. Le preneur ne pourra réclamer aucune indemnité de loyer pour survenance de cas fortuit ou de force majeure, non couverts par la compagnie d'assurances du Bailleur, notamment en cas d'interruption dans les services de distribution de l'eau et de l'électricité, quelles qu'en soient les causes.

ARTICLES 15 : CLAUSE RESOLUTOIRE

1. Le présent bail sera résilié de plein droit huit (08) jours après une simple mise en demeure de payer ou de mettre fin à une faute commise, déposée au domicile du Preneur et restée infructueuse, sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité pour :
 - a) Défaut de paiement intégral d'un seul terme de loyer, des accessoires et charges à leur échéance, non-paiement des frais d'enregistrement du bail, des frais de procédures contentieuses et de réparations locatives engagés par le Bailleur, ou encore non souscription d'une assurance garantissant le mobilier du Preneur contre tous les risques locatifs ;
 - b) Mise du logement à la disposition d'un tiers, même à titre gratuit, sous-location ou cession du bail, abandon des lieux, changement de destination des lieux loués, transformation des lieux sans l'autorisation expresse du Bailleur ;
 - c) Non-respect de toute autre clause du bail.
2. Toute offre de payer par consignation faite après expiration du délai ci-dessus ne peut en aucun cas faire obstacle à la résiliation de plein droit du présent bail.
3. La date de libération du logement sera signifiée par acte d'huissier de justice. En cas de refus de libérer à la date fixée, l'expulsion du Preneur et de tous occupants de son chef sera prononcée par simple ordonnance du juge des référés exécutoires sur minute et avant enregistrement. Tous les frais de procédure y afférents engagés par le Bailleur sont à la charge du Preneur.

ARTICLE 16 : ENREGISTREMENT

Les droits d'enregistrement sont à la charge du Preneur et seront perçus par le Bailleur qui les reversera à l'administration fiscale, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent bail, le Bailleur fait élection de domicile dans ses bureaux et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à _____, le _____

LE PRENEUR

(Faire précéder la signature de la mention « **Lu et Approuvé** », et inscrire les noms et prénoms après signature)

LE BAILLEUR